

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/4316/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי אבטלה לנשים שיצאו לחופשה ללא תשלום לאחר

לידה מסיבות מוצדקות) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 177א¹. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 177א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבטחת אשר יצאה לחופשה ללא תשלום לאחר תקופת לידה והורות בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום כ"ב בתשרי התשפ"ה (24 באוקטובר 2024) או עד סיום מלחמת "חרבות ברזל", לפי המוקדם, בשל אחת מהסיבות האמורות להלן תהיה זכאית לדמי אבטלה לפי פרק זה:

(1) מקום עבודתה של המבטחת מרוחק מעל 40 קילומטרים ממקום מגוריה;

(2) היעדרה של תחבורה ציבורית סדירה ממקום מגוריה של המבטחת אל מקום העבודה;

(3) נדרשת מהמבטחת עבודה בשעות מרובות, עבודה במשמרות או עבודה בימי עבודה מפוצלים;

(4) מצב בריאותה של המבטחת או של בן משפחתה מונע ממנה לחזור לעבודתה."

דברי הסבר

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

נוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הוכרז על מלחמת "חרבות ברזל", ובעקבותיה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד הממשלה, וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008. מאז משרתים במילואים כ-220 אלף חיילי מילואים, לפרקי זמן ארוכים של חודשיים ויותר, כשהם משאירים מאחור את משפחותיהם, פרנסתם, לימודיהם האקדמאים וכיוצא באלה. כ-70 אלף מחיילי המילואים שגויסו הם הורים לילדים ומטבע הדברים, רבות מהמשפחות נתקלות בקושי כלכלי יומיומי והוצאותיהן גדלות, בין היתר בשל תשלומים נוספים עבור עזרה בגידול הילדים, בהעדר אחד מבני הזוג בבית.

בעבר נשים שיצאו לחופשה ללא תשלום (להלן – חל"ת) לאחר תקופת לידה והורות (מכוח הוראות סעיף 7 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954) היו זכאיות בתקופה זו לדמי אבטלה בהתקיים נסיבות מוצדקות. המוסד לביטוח הלאומי קבע בנוהל כי נסיבות מוצדקות לעניין זה, הן מקום עבודה מרוחק ממקום המגורים, עבודה בשעות לא מקובלות, מצב בריאותי המצדיק יציאה לחל"ת ועבודה בשעות מרובות, כדוגמת רופאות או פרימדיקות. ביום 4 ביולי 2021 התקבל תיקון מספר 216 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, לפיו תשלום דמי אבטלה ביציאה לחל"ת יתאפשר רק במצב בו המעסיק יזם את הוצאת העובד לחל"ת לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות ובתנאי שהעובד אינו זכאי לתשלום אחר בתקופת החל"ת. הוראה זו, שנחקקה על מנת להתמודד עם הצורך להסדיר מחדש את הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת שהייתה נהוגה בתקופת הקורונה מנעה מנשים את האפשרות ליזום יציאה לחל"ת מנסיבות מוצדקות על מנת להיות זכאיות לדמי אבטלה בתקופה האמורה. במצב שנוצר נשים שמעוניינות לצאת לחל"ת מוצדקת לאחר תקופת לידה והורות תלויות לחלוטין ברצונו של המעסיק ואינן יכולות להחליט על כך בעצמן.

לפיכך מוצע לקבוע כהוראת שעה לתקופת המלחמה, כי אישה אחרי לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום לאחר תקופת לידה והורות, כאשר ישנן נסיבות מוצדקות, המפורטות בהצעת החוק ואף אם הבר לא נעשה ביוזמת מעסיקה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' באדר א' התשפ"ד (12.02.2024)